主題精選：贈與人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 約定由受贈人負擔贈與稅不得作為扣除額
發布日期: 2024-05-07
內文
文昌大師贈與一筆臺北市不動產給耀哥，並約定該次贈與應繳納之贈與稅10萬元由耀哥負擔，
試問文昌大師辦理贈與稅申報時，得否將10萬元列為贈與扣除額？
贈與稅的稅基為贈與淨額，其等於贈與總額－扣除額－免稅額。而扣除額包含「贈與附有負
擔」、「公共設施保留地」、「土地增值稅與契稅」，其中，針對贈與附有負擔者，係依據遺產及
贈與稅法第21條規定：「贈與附有負擔者，由受贈人負擔部分應自贈與額中扣除。」
然而，約定由受贈人負擔該次贈與稅，並無此條規定以贈與附有負擔自贈與額中扣除之適用。
其理由如下：
1. 依遺產及贈與稅法第7條規定，贈與稅之納稅義務人為贈與人，其公法上負擔並不因當事
人約定而變更，縱以贈與契約約定由受贈人負擔繳納贈與稅，亦僅屬私人間債權債務契
約，僅生私法上效果，並無拘束稽徵機關之效力，如受贈人將來未履行繳納義務，稽徵機
關也僅能對贈與人強制執行，所以，贈與契約訂定時，贈與人實難確保受贈人履行該繳納
贈與稅之負擔，因此，與同法施行細則第18條第1項規定，贈與附有負擔而得主張扣除
者，以該負擔業經履行或能確保其履行者為限之之要件不合，自不得扣除。
2. 從遺產及贈與稅法體系來看，該法第21條所稱負擔，應不包含由受贈人負擔繳納贈與稅之
情形。
3. 同法施行細則第19條明文規定，得減除之稅賦限契稅或土地增值稅，並無准予扣除贈與稅
之規定，故非現行法律所規範得扣除之項目。
因此，文昌大師不得將該約定由耀哥負擔之10萬元贈與稅額，列為該次贈與之扣除額。
參考來源：財政部中區國稅局，2016
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下